

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله



بحث مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة لنيل درجة بكالوريوس :

بعنوان:

الفروض المقدرة في كتاب الله

إعداد الطالب :هاجر فارح حسن.

رقم الجامعي: ٤٦٣/٣٧ .

إشراف أستاذ : د/محمد قاسم.

العام الجامعي ١٤٤١هـ ٢٠٢٠م

البسملة



إستهلال:

قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ﴾ ()

---

١ سورة ١١

إهداء:

إلى من حملتني ورضعتني طفلا،وربتني وشجعتني متعلما،أمي الحنون يامنبع الحب الصافي ويا مصدر الشوق الدافي وياحبي الخالد في فؤادي،أنت لي روحي وبلسم جروحي وقرة عينيأهديها هذه الورقات من اعماق قلبي .

وإلى أساتذتي الغالي الذين أضاءو طريقي بالعلم والأخلاق،منهم تعلمت كل الفضيلة والإحسان.

وإلى زملائي إلى كل من كان سببا في كتابة البحث وأعانوني غاية الإعانة

اهدي اليهم هذه الورقات.

الشكر والتقدير..

وأشكره سبحانه وتعالى شكرا يليق بجلالته وعظمته يقول الله سبحانه وتعالى:﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ﴾ ([2])

وشكر جامعة المستقبل التي ساهمت في إخراج جيل من المثقفين والعلماء من أبناء الأمة الصومالية، والتي يديرها حالياً فضيلة الشيخ الدكتور/علي توني مديرالكلية.

والشكرايضا موصول الى جميع اساتذتى حفظهم الله.

ومما لاأنسى بشكري أستاذي وكل من درس حرفاً واحداً.

[2] سورة إبراهيم ٣٤.

المقدمة:

لقد خلق الله سبحانه وتعالى السموات والأرض ومابينهما ،وجعل الموت والحياة آيتنين من آيات الله قدرته ،ومظهرين من مظاهر قهره وعظمته وقدّر الأعمال والأقوات بآجال.

وكل كائن مصيره ومرده إليه:﴿كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾ [٣]

فهو وحده الحي الدائم الباقي الذي لايموت وهو سبحانه يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

ولقد نظم الإسلام شؤون الإنسان في حياته وبعد موته،ومن الأمور نظمت بعد وفاته تركته،وحث النبي صلى الله عليه وسلم علم الفرائض ورغب فيه أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله:تعلموا الفرائض وعلموها الناس ،فإنه نصف العلم وينسى وهو أوّل شيئ يتنزع من أمّتي)( )وحديث(الحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكر))( )ولقد رغب السلف الصالح في تعلم الفرائض يقولُ الإمام سفيان ابن عيينة:(معنى كونه نصف العلم:أنّه يبتلى به النّاس كلّهم( )ففي هذه الأحاديث الترغيب في تعلم [٦]

---

[٣] سورة القصص١١.

[٤] أخرجه النساء (٦٣٠٥)والحاكم في مستدركه (٧٩٤٩)وصححه ابن حجر العسقلاني في(فتح الباري١٢/٥)

[٥] أخرجه البخاري(٦٣٥١)ومسلم (١٦١٥).

[٦] أنظر مصنف ابن أبي شيبة(٢٣/١٠)

الفرائض،فهي تحمل عناية خاصة بهذا العلم الجليل تعليما وعملا،ممايدلّ على أهميته،لذا اخترت الكتابة في موضوع"الفرائض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى".

مشكلة البحث:

وتكمن مشكلة البحث في كون هذا الموضوع قليل التناول في مجال البحث العلمي،بل وعدم وجود دراسة علمية عن الموضوع تشمل بجميع جوانبه في بحث علمي محكم منسق.

أهمية البحث وسبب إختياره:

١. لأهمية هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية،وكون العلم المتعلق به أول علم ينسى ويفتقد ،كما بينت الأحاديث الشريفة.

٢. حث الرسول على تعلمه وتعليمه.

٣. يفيد للمكتبة الإسلامية وروادها بحيث يكون من خزانتها العلمية.

أهداف البحث:

١) التعرف على علم الفرائض وبيان أهميته في الشريعة الإسلامية

٢) توضيح الفروض المقدرة في كتاب الله استنادا بكتاب الله سبحانه وتعالى.

٣) التحديد بأصحاب الفروض الذي يرثون بالفروض المقدرة في كتاب الله.

٤) بيان أحوال أصحاب الفروض المتعددة التي يرثون فيها.

أسئلة البحث:

سـ:مامفهوم الفروض المقدرة في كتاب الله؟

سـ:كم الفروض المقدرة وماهي أنواعها؟

سـ:من هم أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله؟

سـ:ما هي أحوال أصحاب الفروض .

فروض البحث:

الفروض المقدرة هي نصيب مقدر شرعا لوارث خاص،لايزيد إلا بالرد ،ولاينقص إلا بالعول.

والفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي :النصف ،والربع،والثمن،والثلثان،والثلث، والسدس.

وأصحاب الفروض هم:الزوجان والبنات ،والأخوات،والأخ لأم،والأب،والجد،والجدة.

ولأصحاب الفروض أحوال متعددة يرثون بها ستأتي بيانها إن شاء الله.

منهج البحث:

ويمكن بيان منهجية البحث بالنود التالية:

- عزوت الآيات إلى مواضعها في السور،بذكر اسم السورة ورقم الآية.
- خرجت الأحاديث النبوية والآثار مع الإحالة إلى مظانها ،فما كان من الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به،وماوجد في غيرهما نقلت الحكم عليه من خلال المصادر المعتمدة.
- اعتمدت المقارنة في إظهار وجهات نظر الفقهاء في كل جزئية على حدة،ولم أذكر نصوص الفقهاء غالباً،ولكن تناولت مافهمت منها ومعناها ،خشية الإطالة والحشو.
- في حالة اتفاق الفقهاء في حكم أصيل ،واختلافهم في جزئية ،أذكر صورة الإتفاق ،ثم ما يخالفها من الآراء الاخرى مبيناً أقوال الفقهاء ،فألأدلة،ثم مناقشة أقوالهم إن أمكن،ثم أرجح ما يظهر لي مما هو أقرب للمصلحة.
- التزم تعريف المصطلحات الفقهية من مصادرها المعتمدة.
- توثيق المصادر والمراجع في الحواشي مبتدئا بالمؤلف ،ثم اسم الكتاب دون ترجمة لهما وذالك لتحاشي التكرار ،واكتفي بالتوثيق الكامل لهما في فهرسة البحث مبتدئا باسم المؤلف ،ثم الكتاب حسب الحروف الهجائية.

أدوات البحث:

هناك بعض الوسائل والأدوات سوف يستخدمها الباحث بغية الخروج بالنتائج المرجوة من البحث ومن ذالك الأدوات التالية:

أ- المصادر والمراجع.

ب- الكتاب والسنة ،والفقه الإسلامي،ومعاجم اللغة العربية،وتاريخ الإسلامي.

ت- المكتبات والمواقع الإلكترونية.

ث- البحوث والرسائل ذات العلاقة بالموضوع.

حدود البحث:

إن هذا البحث محدود ومنحصر في الفروض المقدرة في كتاب الله.

الدراسات السابقة

بعد بحث وتفحيص وتتبع لم يطلع الباحث أي دراسة أكاديمية كتبت عن هذا الموضوع.

هيكل البحث:

ويتكون البحث من مقدمة، وثلاثة فصول،وخاتمة ،وفهارس.

الفصل الأول:ويتكون من أساسيات البحث :

مشكلة البحث

أهمية الموضوع

أهداف البحث

أسئلة البحث

فروض البحث

منهج البحث

أدوات البحث

حدود البحث

الدراسات السابقة

الفصل الثاني:الفروض المقدرة مفهومها،وأنواعها وفيه مبحثان:

المبحث الأول:مفهوم الفروض المقدرة.

المبحث الثاني:أنواع الفروض المقدرة في كتاب الله .

الفصل الثالث:أحوال أصحاب الفروض المقدرة وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول:أحوال الأب.

المبحث الثاني:أحوال الإخوة.

المبحث الثالث:أحوال الزوجان.

المبحث الرابع:أحوال البنات.

المبحث الخامس:أحوال الجد والجدة.

الخاتمة وتشمل فيما يلي:

- النتائج
- التوصيات

وفهارس وتشتمل فيما يلي:

- فهرس الآيات
- فهرس الأحاديث
- فهرس الأعلام
- فهرس المصادر والمراجع
- فهرس المحتويات.

الفصل الثاني:الفروض المقدرة مفهومها،وأنواعها وفيه مبحثان:

المبحث الأول:مفهوم الفروض المقدرة.

الفرائض لغة:جمع فريضة مأخوذة من الفرض،وله في اللغة معان منها:

أولاً:التقدير :ومنه قوله تعالى ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ ([٧]).

ثانياً:التبيين ومنه قوله تعالى:﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ﴾([٨])

ثالثاً:الإحلال ،ومنه قوله تعالى:﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ﴾([٩])

وعلم الفرائض :هو علم يعرف به من يرث ومن لايرث ،ومقدار ما لكل وارث.([١])

والفروض المقدرة هي :نصيب مقدر شرعا لوارث خاص ،لايزيد إلا بالرد ولاينقص إلا بالعول.([١])

---

[٧] سورة البقرة١٣٧.

[٨] سورة التحريم ٢.

[٩] سورة الأحزاب ٣٨.

[١] الشرح الكبير للدردير(٤/٤٠٦).

[١] التعليقات البهية على الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ ابن باز(٤٠)

المبحث الثاني:أنواع الفروض المقدرة في كتاب الله

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

الأول: النصف: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع: نصيب البنت في قوله تعالى: {وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ } ( ) ونصيب الزوج في قوله تعالى: {وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ } ( ) ونصيب الأخت في قوله تعالى: {إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ } . ( )

الثاني: الربع في موضعين: في قوله تعالى ميراث الأزواج: {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ } ( ) والزوجات في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ } . ( )

سورة النساء / ١١

[1] سورة النساء / ١١

[1] سورة النساء / ١٢

[1] سورة النساء / ١٧

[1] سورة النساء / ١٢

الثالث: الثمن: ذكر في قوله تعالى في نصيب الزوجات: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ } . ( ) [٧]

الرابع: الثلثان: ذكره الله تعالى في نصيب البنات بقوله: {فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } . ( ) [٨]

الخامس: الثلث: وقد ذكره الله في موضعين في قوله تعالى: {فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ } (٢) وفي أولاد الأم بقوله تعالى {ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ } . (٣)

والسادس: السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع في قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ } ( ) وقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ } (٥) وفي قوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً } . (٦)

أصحاب الفروض:

- يستحق الفروض السابقة اثنا عشر شخصا، أربعة من الرجال، وثمانية من النساء.

---

[١] سورة النساء / ١٢

[١] سورة النساء / ١١

[١] سورة النساء / ١١

فالرجال هم: الأب، والجد الصحيح (أبو الأب) وإن علا، والأخ لأم، والزوج.

والنساء هن: الزوجة، والبنت، وبنت الابن وإن نزلت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأم، والجدة الصحيحة، وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد أي:

رحمي، وهو من يدلي إلى الميت بأنثى.

ويسمى الزوج والزوجة أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة. ويسمى من عداهما – وهم الأقارب – أصحاب الفروض النسبية، لأن القرابة تسمى نسبا.

وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب.

وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان.

الفصل الثالث:أحوال أصحاب الفروض المقدرة وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول:أحوال الأب.

للأب في الميراث ثلاث حالات:

الأولى: أن يرث بطريق الفرض فقط، وذلك إذا كان للميت فرع وارث مذكر، وهو الابن وابن الابن وإن نزل، وميراثه في هذه الحالة السدس.

الثانية: أن يرث بالفرض وبالتعصيب معا، وذلك إذا كان للميت فرع وارث مؤنث وهو البنت وبنت الابن مهما نزل أبوها.

وإنما ورث الأب بطريق الفرض أولا، ثم بطريق التعصيب، لأنه لو ورث بطريق التعصيب فقط لم يبق له شيء في بعض الصور، فكان لا بد من أن يرث أولا بطريق الفرض حتى يضمن السدس.

الثالثة: أن يرث بطريق التعصيب فقط، وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا، فيأخذ التركة كلها، أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض.

والدليل على ما ذكر قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } . ( )

فإن الآية صريحة في أن نصيب كل من الأب والأم السدس في تركة المتوفى إن كان له معهما ولد سواء أكان ذكرا أم أنثى، فإن كان هذا الولد ابنا كان له الباقي بعد الأبوين، لأنه أقرب العصبات وأحقهم بميراث الباقي بعد سهام. ذوي الفروض، وذلك لقوله صلى الله عليه

[٢] سورة النساء / ١١

وسلم: **ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر** ( )[١]وعلى ذلك يكون ميراث الأب هو السدس فرضا، وهذه هي الحالة الأولى من حالات الأب.

وإن كان ولد المتوفى بنتا، أو بنت ابن وإن نزل ولم يكن معها فرع ذكر يعصبها كان الباقي – بعد نصيب البنت أو بنت الابن – للأب مع السدس الذي هو فرضه. وذلك باعتباره أقرب العصبات إلى المتوفى، وهذه هي الحالة الثانية.

وإن لم يكن للمتوفى ولد مطلقا وورثه أبواه فقط ولم يكن له إخوة كان لأمه في هذه الحالة الثلث، ويكون الباقي وهو الثلثان للأب بطريق التعصيب وهي الحالة الثالثة، لأن الآية ذكرت فرض الأم وهو الثلث عند عدم وجود الإخوة، والسدس عند وجود الإخوة، ولم تذكر فرضا للأب عند عدم الإخوة، فكان مدلول ذلك أن الأب يرث الباقي بعد نصيب الأم، لأن ذلك شأن العصبات، والأحكام المذكورة محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعة ( ) .

---

[١] أخرجه البخاري (٦٧٣٢) و (٦٧٣٥) و (٦٧٣٧) ، ومسلم (١٦١٥) (٢) ، والترمذي (٢٠٩٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣١) ، وأبو يعلى (٢٣٧١) ، والطحاوي ٣٩٠/٤، والطبراني (١٠٩٠٤) ، والدارقطني ٧١/٤، وغيرهم.

[٢] الفناري على السراجية ٨٩ وما بعدها

المبحث الثاني:أحوال الإخوات وفيه مطالب:.

المطلب الأول:أحوال الأخوات الشقيقات:

– للأخوات الشقيقات خمسة أحوال. وهذه الأحوال منها ما ثبت بالكتاب، ومنها ما ثبت بالسنة، ومنها ما ثبت بالإجماع.

الحالتان الأولى والثانية: النصف للواحدة إذا انفردت وليس في الورثة من يحجبها، أو أخ شقيق. والثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهما أخ شقيق. ودليل ذلك قوله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ } .( )

فإن المراد بالأخوات في الآية: الشقيقات، أو لأب، وذلك لأنهن اللائي يرثن بطريق التعصيب

في بعض الحالات. والأخوات لأم يرثن بالفرض فقط، وقد بين الله ذلك في آية الكلالة أوائل السورة، كما بين في الآية الأخيرة من السورة نصيب الأخوات الشقيقات أو لأب.

---

[٢] سورة النساء آية ١٧٦

وإذا زادت الأخوات عن الاثنتين فلهن الثلثان، ودليله قوله تعالى في بيان نصيب الأولاد: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ }( ) لأنه إذا كانت البنات الثلاث فأكثر يرثن الثلثين وقرابتهن بالمتوفى أكثر، فمن باب أولى ألا تأخذ الأخوات الشقيقات أكثر من الثلثين، ولم ينص في الآية على نصيب الأكثر من اثنتين من الأخوات لدلالة الآية الخاصة بنصيب الأولاد عليه.

الحالة الثالثة: أن يكون مع الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات أخ شقيق فيكون لهن معه الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهن يصرن عصبة به وهذا ما دل عليه قوله تعالى: {وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ }( )

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الأخت الشقيقة أو لأب تصير عصبة بالجد، من باب العصبة بالغير إذا لم يوجد أخ يعصبها، ويكون له ضعف نصيبها. ( )

الحالة الرابعة: أن تكون الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات عصبة مع الغير، وذلك إذا كان للميت أخت شقيقة أو أخوات شقيقات وليس معهن أخ شقيق وقد ترك الميت فرعا وارثا مؤنثا، فإن الفرع الوارث يأخذ نصيبه والأخت أو الأخوات

---

[٢] سورة النساء آية ١١.

[٢] سورة النساء آية١٧٦.

[٢] الدسوقي ٤ / ٤٥٩، المواق ٦ / ٤١٠، العذب ١ / ٩٠

الشقيقات يأخذن الباقي باعتبارهن عصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ( ) وهذا ما أفتى به عبد الله بن مسعود. وقال: إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( ) [٨]

الحالة الخامسة: الحرمان وذلك إن ترك الميت فرعا وارثا ذكرا أو أبا، وفي ميراثهن مع الجد خلاف وتفصيل.

المطلب الثالث: أحوال إخوة الأم:

– المراد بأولاد الأم، إخوة المتوفى وأخواته من جهة أمه فقط.

وأولاد الأم يرثون دائما بطريق الفرض، ولا يرثون بالتعصيب ولو كان الموجود منهم أخا، لأنهم ليسوا عصبة لإدلائهم إلى المتوفى بقرابة الأم وحدها، ولا يصيرون عصبة بالغير ولا مع الغير. وذكورهم وإناثهم سواء في الميراث عند الانفراد وعند الاجتماع، فلا يفضل الذكر على الأنثى.

---

[٢] المبسوط ٢٩ / ١٥١ وشرح الرحبية ص ٣٢ وما بعدها

[٢] حديث (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) جعله البخاري عنوانا (باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) ، الفتح ٨ / ٤٤٨، والعذب الفائض ١ / ٩١

ولهم ثلاث حالات:

الأولى: السدس فرضا للواحد منهم، ذكرا كان أو أنثى، وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، أو أصل مذكر وارث كالأب والجد وإن علا.

الثانية: الثلث فرضا إذا كانوا أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقسم بينهم بالسوية، وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث أو أصل مذكر.

الثالثة: أنهم يحجبون بالابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل، وبالأب والجد وإن علا.

ودليل ما ذكر قوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ } [٢] إذ المراد منه أولاد الأم إجماعا. ويدل عليه قراءة[٩] أبي وسعد بن أبي وقاص **(وله أخ أو أخت من الأم)** .

[٢] سورة النساء آية ١٨٦.

ودليل التسوية بين الذكر والأنثى وأن نصيبهم لا يزيد على الثلث قوله تعالى: {فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ }( )لأن الشركة عند الإطلاق تقتضي المساواة وقد حصرت الآية نصيب الأكثر من الواحد في الثلث. ولأن إدلاء أولاد الأم إلى الميت هو بالأم، ففرض للواحد منهم أقل فرضها وهو السدس، وفرض للأكثر من واحد أكثر فرضها وهو الثلث. ولم يفرض لهم أكثر من ذلك كي لا يؤدي إلى تفضيل نصيب المدلي على نصيب المدلى به. وسوي بين ذكورهم وإناثهم قسمة واستحقاقا، لأن تفضيل الذكر على الأنثى إنما هو باعتبار العصوبة، وهي منتفية في قرابة الأم، فلا يفضل الذكر منهم على الأنثى لا في القسمة ولا في الاستحقاق. ( )

المطلب الثاني:أحوال الأخوات لأب:

- للأخوات لأب سبع حالات:

(١) النصف للواحدة إذا لم يوجد معها أخت شقيقة أو أخ لأب يعصبها.

---

[٣] سورة النساء آية ١٢

[٣] الفناري على السراجة ص ٩٤ وما بعدها، والعذب الفائض ص ٥٤ - ٦٣، والشرح الكبير ٤ / ٤١١، والتحفة مع الشرواني ٦ / ١٧

(٢) الثلثان للأختين فأكثر إذا لم يوجد معهن أخت شقيقة أو أخ لأب يعصبهن. ودليل هاتين الحالتين آية الكلالة آخر سورة النساء {﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ } ( )[٢].

(٣) السدس للواحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين، لأن فرض الشقيقة النصف، والأخت لأب معها كبنت الابن مع البنت، فتأخذ السدس تكملة للثلثين، إلا إذا كان معها في هذه الحالة أخ لأب فإنه يعصبها، وهي الحالة الرابعة الآتية، ويسقطان معا " الأخ والأخت لأب " لو استغرقت الفروض التركة، لأن حق الأخوات الثلثان لقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ }( )[٣] .

المبحث الثالث:أحوال الزوجان.

ميراث الزوجين نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن

[٣] سورة النساء آية ١٨٦.

[٣] سورة النساء ١٧٦.

لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ } . ( )[٤]

فالآية تبين أن كلا من الزوجين لا يرث إلا بطريق الفرض وأن لكل حالتين:

أحوال الزوج:

أ – يرث الزوج نصف ميراث زوجته بطريق الفرض، إذا لم يكن لها فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب، وهو الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل، سواء أكان هذا الفرع الوارث من الزوج أم من غيره، وتشمل هذه الحالة ما إذا لم يكن للزوجة فرع أصلا وما إذا كان لها فرع غير وارث بطريق الفرض أو التعصيب، وهو بنت البنت أو ابن البنت.

ب – أن يرث الربع بطريق الفرض، وذلك إذا كان للزوجة فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب، سواء أكان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج أم من غيره.

---

[٣] **سورة النساء / ١٢**

حالات الزوجة:

لا ترث الزوجة إلا بطريق الفرض، ولها حالتان:

- (**الأولى**) أن يكون فرضها الربع، وذلك إذا لم يكن لزوجها فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب، وهو الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل، سواء أكان هذا الفرع الوارث ولدا له من هذه الزوجة أم ولدا له من غيرها.

فيدخل في هذه الحالة ما إذا لم يكن للزوج فرع أصلا، وما إذا كان له فرع غير وارث بطريق الفرض أو التعصيب وهو بنت البنت أو ابن البنت.

(**الحالة الثانية**) أن يكون فرضها الثمن، وذلك إذا كان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

- ويشترط للميراث بالزوجية شرطان:

أحدهما: أن تكون الزوجية صحيحة. . فإن كان العقد فاسدا فلا توارث ولو استمرت العشرة بمقتضاه إلى الوفاة، وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال الإمام مالك( ): إن سبب الفساد إن كان متفقا عليه كتزوج خامسة وفي عصمته أربع، أو تزوج المحرمة رضاعا جاهلا بسبب التحريم فإنه لا توارث، سواء أمات أحدهما قبل

---

[٣] هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل (١) بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، وهو حمير الأصغر الحميري، ثم الأصبحي، المدني، حليف بني تيم من قريش، فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ،وأمه هي: عالية بنت شريك الأزدية.سير أعلام النبلاء (٨/٤٩).

المتاركة والفسخ، أم مات بعدهما، وإن كان السبب الموجب للفساد غير متفق عليه كعدم الولي في النكاح في زواج البالغة العاقلة، ففي هذه الحالة وأمثالها إن كانت الوفاة بعد الفسخ فلا توارث، لعدم قيام السبب الموجب للميراث؛ إذ انتهت الزوجية. وإن كانت الوفاة قبل الفسخ فيكون الميراث ثابتا، لقيام الزوجية على رأي من يرى صحة الزواج.

ثانيهما: أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة، أو أن تكون قائمة حكما، وذلك بأن تكون الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا، وهي في العدة.

أما إذا كان الطلاق بائنا فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال العدة، إلا إذا كان من تولى سبب الفرقة قد اعتبر فارا من الميراث، وذلك إذا كان مريضا مرض الموت.

وتنفرد الواحدة بالربع والثمن ويشترك فيه الأكثر من واحدة: اثنتان أو ثلاث أو أربع.( )

[٣] حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٩١ ط بولاق، والخرشي ٥ / ٤٤٢ ط الشرقية، والتحفة ص ٧٨ ط الحلبي، والعذب الفائض ١ / ٥١

المبحث الرابع:أحوال البنات.

أحوال البنات:

٣٩ – جمعت أحكام ميراث بنات المتوفى في قوله تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ } . (١)

فقد دلت الآية على أن أحوال البنات الصلبيات ثلاث:

الأولى: أن يكون معهن ابن صلبي أو أبناء، ففي هذه الحالة يكون الجميع عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويأخذون التركة كلها إن لم يكن للمورث أصحاب فرض، أو الباقي بعد أصحاب الفروض.

الثانية: أن يكون للميت بنتان فأكثر، وليس معهن ابن للميت، فحينئذ يكون لهن ثلثا التركة بالتساوي.

أما البنتان فاستحقاقهما الثلثان، ودليل ذلك أنه لما استشهد سعد بن الربيع رضي الله عنه يوم أحد ( ) وكان خلف ابنتين وزوجة، فاستولى أخوه على[٧] ماله، فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن سعدا قتل معك وخلف ابنتين، وقد غلب عمهما على مالهما ولا يرغب في النساء إلا بمال، وفي رواية: ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ينزل الله تعالى في ذلك شيئا. ثم ظهر آثار الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سري عنه قال: قفوا مال سعد، فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما إن بينه لي بينته لكم، وتلا عليهم قوله تعالى: ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ ﴾ (٣)

ثم قوله تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ }( ) فدعا أخا سعد وأمره أن يعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن وله ما بقي. وقيل: هذا أول ميراث في الإسلام. ( )

---

[٣] (قتل يوم أحد) هكذا جاء في رواية الترمذي وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه (تحفة الأحوذي ٦ / ٢٦٧ – ٢٦٨ ط الفجالة) .

[٣] سورة النساء آية ٧.

[٣] سورة النساء آية ١١.

[٤] حديث (قفوا مال سعد. . . . .) أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي ٦ / ٢٦٧ نشر المكتبة السلفية) وأبو داود (٣ / ٨٠ – ط المطبعة الأنصارية بدهلي) والحاكم ٤ / ٣٣٤ – ط دائرة المعارف العثمانية)

كما استدل بقوله تعالى { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ } ووجه الاستدلال أن أدنى مراتب الاختلاط: ابن وبنت، فللابن حينئذ الثلثان بالاتفاق، فعرف بهذه الإشارة أن البنتين لهما الثلثان في الجملة، وليس ذلك إلا في حالة انفرادهما فلا حاجة إلى بيان حالهما، بل إلى بيان حال ما فوقهما، فلذلك جاءت الآية {فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ } ( ) أي فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للاثنتين أي الثلثان لا يتجاوزنه، وبأن البنتين أمس رحما من الأختين اللتين تحرزان الثلثين فهما أولى بذلك الإحراز.

وبأن الأخت إذا كانت مع أخيها وجب لها الثلث، فبالأولى أن يجب لها ذلك مع أخت أخرى. وكذا البنت يجب لها مع أختها مثل ما كان لها لو انفردت مع أخيها فوجب لهما ذلك.

وهذا كله مذهب الأئمة الأربعة وسائر الصحابة.

وروي عن عبد الله بن عباس أن البنتين حكمهما حكم الواحدة، أي أن نصيبهما إذا انفردتا عن عاصب هو النصف.

واستدل لما ذهب إليه بأن الآية {فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ } قد نصت على حكم الأكثر من اثنتين وعلى الواحدة. فإذا أعطيت الثنتين الثلثين فقد خالفت

---

[٤] سورة النساء / ١١

الآية، فلم يبق إلا أن تعطيا الأقل. ( ) لكن قال الشريف الأرموي( ): صح عن ابن[٢] عباس رضي الله عنهما رجوعه عن ذلك، وصار إجماعا؛ إذ الإجماع بعد الاختلاف حجة. وحكى الإجماع العلامة الشنشوري ( )وقال: ما روي عن ابن عباس فمنكر [٤] لم يصح عنه ( ) [٥]

الثالثة: أن ترث النصف بطريق الفرض وذلك إذا كانت واحدة لم يوجد معها من يعصبها، وهو ابن المتوفى المباشر: ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ}( ) . [٤] [٦]

---

[٤] حاشية الفناري على السراجية ص ١٠٢ وما بعدها ط الكردي.

[٤] صفي الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي ولد(٦٤٤هـ) إمام فقيه أصولي شافعي ومتكلم على مذهب الأشاعرة له العديد من المؤلفات منها:الفائق في أصول الفقه ،زبدة الكلام في علم الكلام،نهاية الوصول في دراية الأصول.وتوفي بدمشق سنة ٧١٥ أنظر نيل الأمل في ذيل الدول ١٢/٩.

[٤] هو عبدالله بن محمد بن عبد الله بن علي العجمي الشنشوري،نسبته إلى شنشور من قرى المنوفية.ولي الخطابة بالجامع الأزهر، من فقهاء الشافعية ولد سنة ١٥٢٨هـ، ومن مؤلفاته "فتح القريب المجيب "والفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية"أنظر الأعلام للزركلي (١٢٨،١٢٩).

[٤] السراجية مع حاشية الفناري ص ١٠٦

[٤] سورة النساء آية ١١.

أحوال بنات الابن ( ) : [٧]

ـ بنت الابن هي كل بنت تنتسب إلى المتوفى بطريق الابن مهما نزلت درجة أبيها فتشمل بنت الابن وبنت ابن الابن مهما نزل.
ولها في الميراث ست حالات: ثلاث منها تكون لها إذا قامت مقام البنت الصلبية، وذلك إذا لم يوجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب منها درجة سواء أكان هذا الفرع مذكرا أم مؤنثا.
وثلاث منها تكون لها إذا لم تقم مقام البنت الصلبية.

فإذا قامت مقام البنت الصلبية كانت لها الحالات الثلاث الآتية:

الحالة الأولى: أن ترث النصف بطريق الفرض، وذلك إذا كانت واحدة وليس معها من يعصبها.

الحالة الثانية: أن ترث بنات الابن الثلثين بطريق الفرض، وذلك إذا كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن عاصب. الحالة الثالثة: أن ترث بطريق التعصيب، وذلك إذا كان معها أو معهن من يعصب.

– فإذا لم تقم بنت الابن مقام البنت الصلبية بأن وجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب درجة منها كانت لها الأحوال الثلاثة الآتية:

---

[٤] السراجية مع حاشية الفناري ص ١٠٦

الحالة الأولى: أن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين، سواء أكانت واحدة أم أكثر، وذلك إذا كان معها بنت أعلى منها درجة، صلبية كانت أم غير صلبية، بشرط ألا يوجد مع بنت الابن من يعصبها، فإن كان معها من يعصبها ورثت بطريق التعصيب لا بطريق الفرض.

الحالة الثانية: ألا يبقى لها شيء من فرض البنات، وذلك إذا وجد معها اثنتان فأكثر من البنات الصلبيات أو من بنات الابن الأعلى درجة، على أنها في هذه الحالة ترث بطريق التعصيب إن وجد معها من يعصبها، فإن لم يوجد فلا شيء لها. وذهب ابن عباس إلى أن بنت أو بنات الابن تأخذ أو يأخذن السدس تكملة للثلثين، لأن البنتين عنده حكمهما حكم الواحدة. وقال ابن مسعود: إن بنات الابن مع البنتين لا يرثن مع ابن الابن أو أبنائه، بل يكون الباقي لابن الابن، لأنه لو أعطى بنات الابن لزاد

حق البنات على الثلثين، والله – سبحانه – لم يجعل لهن إلا الثلثين. وحجة من عدا ابن مسعود أن الله تعالى جعل الثلثين للبنات بطريقة الفرض، واستحقاق بنات الابن بطريق التعصيب فهما مختلفان، فلا يضم أحد الحقين إلى الآخر فلا زيادة على الثلثين.

الحالة الثالثة: لا ترث شيئا، واحدة كانت أو أكثر، معها معصب، أو ليس معها معصب، وذلك إذا وجد معها ابن أو ابن ابن أعلى درجة

وهذه الحالات هي ما ذهب إليه عامة الصحابة عدا ابن مسعود في الحالة الثانية. ( )

---

[٤] شرح السراجة ص ١٠٩ ط الكردي

المبحث الخامس:أحوال الجد والجدة.

المطلب :حالات الجد الصحيح:

أ – عند عدم الإخوة:

– الجد الصحيح هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم كأبي الأب، وأبي أبي الأب مهما علا. وهو من أصحاب الفروض ومن العصبات. ويحجب بالأب فلا يرث مع وجوده فإن لم يوجد الأب حل الجد محله، وورث باعتباره أبا، وكان له نفس حالات الأب الثلاث السابقة: السدس عند وجود الفرع المذكر فرضا، والفرض مع التعصيب عند وجود فرع مؤنث للمتوفى، والتعصيب فقط، فيأخذ التركة أو ما بقي منها إذا لم يوجد فرع وارث مطلقا.

والدليل على ميراثه في هذه الحالات هو نفس دليل توريث الأب. فهو أب في الميراث وفي بعض الأحكام الأخرى. وقد سماه الله تعالى أبا في قوله تعالى: ﴿كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ﴾ ( ) وهما آدم وحواء، وقوله تعالى على لسان يوسفْ عليه السلام: ﴿وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ﴾. ( )

ومثال هذا من السنة ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ( )

---

[٤] سورة الأعراف ٢٧.

[٥] سورة يوسف ٣٨.

[٥]) حديث " ارموا بني اسماعيل. . " أخرجه البخاري (٦ / ٩١ – فتح الباري – ط السلفية) .

وهذه الأحكام، إذا لم يوجد مع الجد إخوة للمتوفى.

الجد مع الإخوة:

أقوال الفقهاء في توريث الجد مع الأخوة :

تحرير محل النازع: يوجد نقاط اتفاق، ونقاط خلاف بين القهاء في ميراث الجد مع الأخووة، فقد اتفق الفقياء على أن الجد يحجب الأخووة، والأخووات لأم، وأن الجد لا يحجبه عن الإرث سوى الأب، وأن الجد الوارث يقوم مقام الأب عند عدمه ولكنهم اختلفوا في حجب الجد للأخوة، والأخووات الأشقاء، أو لأب، على النحو الآتي:

اتفق الفقهاء على عدم توريث الإخوة أو الأخوات لأم مع الجد. أما بالنسبة للإخوة الأشقاء أو لأب فإن الأئمة: مالكا والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة ذهبوا إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الجد يأخذ حكم الأب فيحجب الإخوة، ووافقه على ذلك ابن جرير الطبري والمزني وأبو ثور من أصحاب الشافعي، واستثنى الإمام أبو حنيفة من إقامة الجد مقام الأب مسألتين.

واستدل أبو حنيفة ومن وافقه بأن الجد أب، فيقوم مقامه عند عدم وجوده، ويحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، وقد سمي في القرآن والسنة أبا، وهو يأخذ حكم الأب في كثير من الأحكام، فيكون بمنزلة الأب في حجب الإخوة، ولأن الجد المباشر في أعلى عمود النسب

بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يدلي إلى الميت بدرجة واحدة. والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الإخوة فيجب أن يكون الجد كذلك.

كما استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ( ) والجد أقرب إلى الميت من الأخ. إذ له قرابة ولاء وجزئية كالأب، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب. بخلاف الإخوة والأخوات، فإنهم يحجبون بثلاثة: بالأب والابن وابن الابن، والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة ينفردون بواحد منهما.

واستدل القائلون بتوريث الإخوة مع الجد بأدلة هي:

أولا: أن ميراث الإخوة أشقاء أو لأب قد ثبت بقوله تعالى: {**وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ**} ( ) ولم يرد نص يمنعهم الإرث، ولم يقم دليل على [٣] المنع.

ثانيا: أن الجد والإخوة يتساوون في درجة القرب من الميت. فإن كلا من الجد والإخوة يدلي إلى الميت بدرجة واحدة، فكل منهما يتصل به عن طريق الأب، فالجد أبو الأب، والأخ ابن الأب، وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة.

---

[٥] حديث " ألحقوا الفرائض. . . " تقدم (ص١٦)

[٥] سورة النساء / ١٧٦

ثالثا: أن الجد لا يقوم مقام الأب في كل حال بل يختلف عنه في بعض الأحكام، فالصغير لا يكون مسلما بإسلام الجد.

نصيب الجد مع الإخوة:

- لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة في مقدار ميراث الجد مع الإخوة، وإنما ثبت الحكم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم.

فمذهب الإمام علي في المشهور عنه أن للجد الباقي بعد فرض الأخوات إن لم يكن معهن أخ ما لم ينقص عن السدس، وإلا قاسم ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس ولم يكن ثمة أحد من البنات أو بنات الابن. فإن نقصنه عنه أو كان الباقي بعد فرض الأخوات أقل منه، أو كان معه أحد من البنات أو بنات الابن فرض له السدس. وعنه أنه كواحد منهم أبدا.

ومذهب زيد بن ثابت أن نصيب الجد يجب إلا ينقص عن ثلث التركة إن كان ميراثه بالمقاسمة باعتباره عاصبا مع الإخوة والأخوات؛ إذ عنده أن الجد يعصب الإخوة والأخوات مطلقا، سواء أكانوا ذكورا فقط، أم ذكورا وإناثا، أم إناثا فقط.

فإن كان مع إخوة أشقاء قاسمهم على أنه شقيق، وإن كان مع إخوة لأب قاسمهم على أنه أخ لأب، على ألا يقل نصيبه في أي حال عن الثلث، وهذا ما ذهب إليه الأئمة: مالك، وأحمد بن حنبل، وأبو يوسف، ومحمد من الحنفية، وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض، فله خير ثلاثة أمور: إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما ثلث جميع المال.

ويضرب ابن قدامة( ) مثلا لما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم فيقول: إن كان مع الجد اثنان من الإخوة أو أربع أخوات أو أخ وأختان. فإن الجد يعطى الثلث من جميع المال لأن الثلث والمقاسمة سواء. فإن نقصوا عن ذلك فالثلث أحظ له فقاسم به لا غير، وإن زادوا فالثلث خير له، فأعطه إياه وسواء أكانوا من أب أم أبوين.

ومذهب عبد الله بن مسعود: أن حكم الجد مع الأخوات المنفردات عن أخ أو فرع وارث يعصبهن أنه يرث الباقي باعتباره عصبة بعد أنصبة الأخوات وأنصبة من يوجد معهن من أصحاب الفروض، لكن على ألا يقل نصيبه عن الثلث، على معنى أنه إن كان نصيبه في هذه الحالة أقل من الثلث أعطي الثلث.

وحجته على ذلك أن نصيب الجد مع بنات المتوفى وحدهن لا يقل عن الثلث، فينبغي أن يكون كذلك إذا توفي عن جد وإخوة، لأن قرابة الفرع لها صلة أقوى من قرابة الأخ لأخيه.

وما دام الفرع لا ينقص نصيب الجد عن الثلث فبالأولى يكون الثلث نصيبه مع الإخوة ( )

---

[٥] هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة بن مقدام العدوي القرشي الجماعيلي ،فقيه حنبلي صاحب المغني ولد ٥٤١هـ، وتوفي ٦٢٠هـ في دمشق.أنظر الأعلام للزركلي(٦٧/٤).

[٥] التحفة الخيرية ص ١٣٠ وما بعدها ط الحلبي، والمغني / ٢١٨

المطلب الثاني :ميراث الجدات:

- الجدات نوعان: جدات صحيحات، وجدات غير صحيحات.

فالجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب، أو هي التي تدلي بعصبة أو صاحبة فريضة كأم الأم.

وغير الصحيحة: هي التي تدلي بمن ليس بعصبة، ولا صاحبة فريضة كأم أبي الأم.

وميراث الجدة لم يرد في القرآن الكريم، وإنما ثبت بالسنة المشهورة، وهو ما رواه المغيرة بن شعبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، كما ثبت بإجماع الصحابة والسلف والخلف.

والجدة الصحيحة من أصحاب الفروض. والجدة غير الصحيحة من ذوي الأرحام.

- وللجدة الصحيحة في الميراث حالتان:

الأولى: أن ترث بطريق الفرض، ويكون فرضها السدس، تستقل به الجدة الواحدة، وتشترك فيه الجدات المتعددات، سواء أكانت الجدة من جهة الأم كأم الأم، أم من جهة الأب كأم الأب، أم من الجهتين معا كأم الأم التي هي أم أبي الأب أيضا.

وإذا اجتمعت الجدة ذات القرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة اشتركتا في السدس مناصفة بينهما عند أبي يوسف،( ) وهو الصحيح في مذهب الشافعية، والقياس في مذهب مالك. لأن تعدد جهة القرابة في الجدة ذات القرابتين لم يكسبها اسما جديدا ترث به، بل هي في القرابتين جدة.

وذهب محمد بن الحسن وزفر( ) والحسن بن زياد ( )من الحنفية، والشافعية في[٧] مقابل [٨] الصحيح: إلى أن السدس يقسم بينهما أثلاثا: الثلثان لذات القرابتين. وثلثه لذات القرابة الواحدة، لأن استحقاق الإرث مترتب على وجود سببه. فإذا اجتمع في شخص سببان، وإن كانا متفقين ورث بهما، كالجدة ذات القرابتين، وكانت الجدة الواحدة كأنها جدتان، وهي وإن كانت واحدة في شخصها حقيقة فإنها متعددة حكما ومعنى، فتستحق بالسببين بمقتضى هذا التعدد. وهذا مثل ما إذا اجتمع في شخص واحد سببان مختلفان للإرث فإنه يرث بهما اتفاقا، كما إذا توفيت امرأة عن زوج هو ابن عمها الشقيق فإنه يأخذ النصف فرضا باعتباره زوجا، والباقي تعصيبا باعتباره ابن عم شقيق ( ) . [٩]

---

[٥] يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبي يوسف وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان،القاضي والإمام المجتهد ولد في سنة ١١٣هـ،بكوفة وتوفي سنة ١٨٢هـ، بغداد،أنظر سير أعلام النبلاء ٥٣٦/٨.

[٦] محمد بن الحسن بن زفر صاحب أبي حنيفة أنظر (البداية والنهاية ٢٩٠/١٠

[٧] الحسن بن زياد العلامة فقيه العراق أبو علي الأنصاري مولاهم الكوفي اللؤلؤي ولد سنة ٧٣٤هـ وتوفي٨١٤ أنظر الأعلام للزركلي١٩١/٢.

[٨] المبسوط ٢٩ / ١٦٥ وما بعدها ط السعادة، والعذب الفائض ١ / ٦٦، والتحفة الخيرية ص ٩٨، ٩٩ ط الحلبي

الحالة الثانية للجدة: حجب الجدات كلهن بالأم، سواء أكن لأب أم لأم، أما الأميات فلأنهن يدلين بالأم. وأما الأبويات فلأنهن مثل الجدات لأم، بل هن أضعف، ولهذا تقدم الجدة من قبل الأم على الجدة لأب في الحضانة.

والجدات الأبويات يسقطن بالأب، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم. ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي مسعود: أن أم الأب ترث مع الأب، واختاره شريح والحسن وابن سيرين، لما رواه ابن مسعود من أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أم الأب السدس مع وجود الأب.

والجدة القربى من أي جهة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب تحجب البعدى من أي جهة كانت البعدى. وهذا مذهب علي وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وهو مذهب الحنفية. وفي رواية أخرى عن زيد: أن القربى إن كانت من قبل الأب والبعدى من قبل الأم فهما سواء، والقولان منصوص عليهما في كتب الشافعية. والصحيح عندهم أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم. وعلى الرواية الأولى يكون الحجب في أربعة أقسام، وعلى الثانية يكون الحجب في ثلاثة، وعلى هذه الرواية مذهب مالك، والشافعي في الصحيح من قوليه، ومذهب الإمام أحمد ( ) .

---

[٦] حاشية الفناري على السراجية ص ١٤٠، ١٤١ ط الكردي والتحفة الخيرية ص ١٠٠ ط الحلبي.

الخاتمة وتشمل فيما يلي:

النتائج:

١.أن الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة:النصف ،والثلث ،والربع،والثمن،والسدس،والثلثان.

٢.أن الشريعة شريعة عادلة وذالك يظهر جلياً في كيفية توزيع التركة للورثة،وأن النظام الإسلامي للميراث هو أشمل وأعدل أنظمة الميراث،وماكان ليكون غير ذالك فإنما هو قسمة الله العادلة وتوزيعه الحكيم.

٣.أن مسألة الجد مع الإخوة من أصعب المسائل الميراثية ولقد حذر بعض السلف من توريثهما لإشكاليتها وصعوبة حلها.

٤.إن سبب الخلاف الفقهاء في حكم توريث الجد مع الإخوة يرجع إلى عدم وجود نص صريح من القرآن الكريم.

التوصيات:

١.أوصي المسلمين جميعاً بالتطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى في قسمة التركة للورثة ،وإحالة قضية الميراث إلى علماء بارعين في الفرائض.

٢.واليحرص طلبة العلم على حفظ هذا الفن وفهم مسائله بشكل دقيق وأعمق،والتدرب به بطريقية تطبيقية واضحة ،فلايكتفون بالدروس النظرية البحتة.

٣.وأصي المجتمع الصومالي بالحذر من العادات الموروثة من الأجداد ،كوصية الأب للمال قبل موته بزمرة من ورثة المال مما يفوق الثلث بكثير،وذالك إذا أحس بدنو موته ومفارقته للحياة،وهذه عادة سيئة تنتشر في أو ساط الصوماليين.

٤.واليحذر المجتمع الصومالي بدعاوى العلمانيين،والدطمقراطيين،الذين يدعون إلى عدم تطبيق النظام الميراثي الإسلامي ،بدعوى الظلم للنساء،فهؤلاء جميعهم يسعون لتنفيذ مخططات الماسونية والصهاينة من حيث لا يشعرون،فلقد تصدى علمائنا الأبرار لهؤلاء الملحدين،منذ عهد سياد بري إلى يومنا هذا،ولازالت دعاوى هؤلاء تتجدد بشكل أو بآخر،وظفرو في هذا الإقليم(إقليم شرق كينيا) بإيقاف ختان السنة للبنات، بعدما تترسوا بدعوى حقوق النساء والختان الفرعوني.

فهرس الآيات:

رقم	الآية	السورة	الصفحة
١	﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ﴾	النساء	أ،٢٦،١٨
	﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ ﴾	ابراهيم	د
٢	﴿ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴾	القصص	١
٣	﴿ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ ﴾	البقرة	١١
٤	﴿ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡ ﴾	التحريم	١١
٥	﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ﴾	الأحزاب	١١
٦	وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ	النساء	١٢
٧	وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ	النساء	١٢
٨	فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ	النساء	١٢

٩	وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ	النساء	١٢
١٠	فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ	النساء	١٢
١١	ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ	النساء	١٣
١٢	فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ	النساء	١٣
١٤	ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ	النساء	١٣
١٥	وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ	النساء	١٣،١٤
١٦	فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ	النساء	١٣
١٧	وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً	النساء	١٣
١٧	يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ	النساء	١٧،٢٢

١٧	يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ	النساء	١٧،٢٢
١٨	وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ	النساء	١٨
١٩	{فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ	النساء	٢١
٢٠	فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ	النساء	٢٢
٢١	﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ﴾	النساء	٢٧
٢٢	﴿كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ﴾	الأعراف	٣٢
٢٣	﴿وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ﴾	يوسف	٣٢

فهرس الأحاديث

رقم	طرف الحديث	الصفحة
١	تعلموا الفرائض وعلموها الناس	١
٢	الحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكر	١،١٦
٣	لم ينزل الله تعالى في ذلك شيئا.	٢٧
٤	ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا	٣٢

فهرس الأعلام:

رقم	إسم العلم	الصفحة
١	، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر	٢٤
٢	صفي الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الرحيم	٢٩
٢	عبدالله بن محمد بن عبد الله بن علي العجمي الشنشوري	٢٩
٣	أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة بن مقدام	٣٦
٤	يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبي يوسف	٣٨
٥	محمد بن الحسن بن زفر	٣٨
٦	الحسن بن زياد	٣٨

فهرس المصادر:

١. الأعلام المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ)الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر – أيار / مايو ٢٠٠٢ م.

٢. البداية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ) المحقق: علي شيري الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى ١٤٠٨، هـ – ١٩٨٨ م.

٣. تحفة الأحوذي (أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: ١٣٥٣هـ)نشر المكتبة السلفية.

٤. التعليقات البهية على الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيح ابن باز(٤٠)

٥. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:٤

٦. رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ)الناشر: دار الفكر-بيروتالطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م عدد الأجزاء: ٦.

٧. سنن أبوداود (المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ) ط المطبعة الأنصارية بدهلي).

٨. فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩ عدد الأجزاء: ١٣.

٩. المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ)الناشر: دار المعرفة — بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤١٤هـ-١٩٩٣معدد الأجزاء: ٣٠.

١٠. مستدرك للإمام(أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ) ط دائرة المعارف العثمانية)

١١. المصنف في الأحاديث والآثار المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ) المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٠٩عدد الأجزاء: ٧

١٢. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٦.

١٣. المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: ١٠.

فهرس المحتويات

البسملة ..... أ

إستهلال: ..... ب

إهداء: ..... ج

الشكر والتقدير.. ..... د

المقدمة: ١

مشكلة البحث: ٢

أهمية البحث وسبب إختياره: ٢

أهداف البحث: ٢

أسئلة البحث: ٣

منهج البحث: ٤

أدوات البحث: ٥

حدود البحث: ٥

الدراسات السابقة ٥

هيكل البحث: ٦

الفصل الثاني:الفروض المقدرة مفهومها،وأنواعها وفيه مبحثان: ٨

المبحث الأول:مفهوم الفروض المقدرة. ٨

المبحث الثاني:أنواع الفروض المقدرة في كتاب الله ٩

المبحث الثاني:أحوال الإخوات وفيه مطالب:. ١٤

المطلب الأول:أحوال الأخوات الشقيقات: ١٤

المطلب الثالث: أحوال إخوة الأم:..... ١٦

المبحث الثالث:أحوال الزوجان. ١٩

المبحث الرابع:أحوال البنات. ٢٣

المبحث الخامس:أحوال الجد والجدة. ٢٩

المطلب :حالات الجد الصحيح: ٢٩

المطلب الثاني :ميراث الجدات:..... ٣٤

الخاتمة وتشمل فيما يلي: ٣٧

النتائج: ٣٧

التوصيات: ٣٨